

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/61

Verantwortliche/r:
Amt für Stadtplanung und Mobilität

Vorlagennummer:
611/213/2024

Anträge Nr. 071/2023, Nr. 047/2024 und Nr. 168/2024 der Erlanger Linken: Erhöhung der Quote für geförderten Wohnungsbau

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	10.12.2024	Ö	Empfehlung	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	10.12.2024	Ö	Gutachten	
Stadtrat	12.12.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Bisherige Behandlung in den Gremien	Gremium	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Wohnungsbericht 2012 (611/174/2012)	SGA	05.03.2013	Ö	MzK	Kenntnisnahme
	UVPA	16.04.2013	Ö	MzK	Kenntnisnahme
Strategie zur Entwicklung von neuem Wohnungsbau in Erlangen (611/173/2012)	UVPA	16.04.2013	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen
Umsetzung Strategie Entwicklung von neuem Wohnungsbau in Erlangen hier auch: SPD-Fraktionsanträge 101/2013, 198/2013 (611/216/2013)	UVPA	12.11.2013	Ö	Gutachten	vertagt
	SozB	12.11.2013	Ö	Empfehlung	vertagt
	SGA	12.11.2013	Ö	Gutachten	vertagt
	UVPA	03.12.2013	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
	SozB	04.02.2014	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
	SGA	04.02.2014	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
	StR	27.02.2014	Ö	Beschluss	mehrheitlich angenommen
Umsetzung Strategie Entwicklung von neuem Wohnungsbau in Erlangen – Einführung einer Quote für geförderten Mietwohnungsbau (611/009/2014)	UVPA	23.09.2014	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
	SozB	02.10.2014	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
	SGA	02.10.2014	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
	StR	23.10.2014	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen
Umsetzung Strategie Entwicklung von neuem Wohnungsbau in Erlangen - Einführung einer Quote für geförderten Eigenheimbau (611/019/2014)	UVPA	11.11.2014	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
	StR	27.11.2014	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen
Umsetzung Strategie Entwicklung von neuem Wohnungsbau in Erlangen - Erhöhung der Quote für geförderten Mietwohnungsbau (611/208/2017)	UVPA	17.04.2018	Ö	Gutachten	verwiesen
	SozB	19.04.2018	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
	SGA	19.04.2018	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
	StR	26.04.2018	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen
Erhöhung der Quote für geförderten Wohnungsbau (Fraktionsantrag Nr. 096/2022 SPD Fraktion sowie Antrag Nr. 071/2023 Erlanger Linke) (611/126/2022/2)	UVPB	25.07.2023	Ö	Empfehlung	Einstimmig angenommen mit Veränderungen
	UVPA	25.07.2023	Ö	Gutachten	Einstimmig angenommen mit Veränderungen
	StR	27.07.2023	Ö	Beschluss	abgesetzt

I. Antrag

1. Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen
2. Die Quote für den geförderten Geschosswohnungsbau verbleibt bei 30 % der neu zu schaffenden Geschossfläche.
3. Antrag Nr. 071/2023, Antrag Nr. 047/2024 Punkt 1 sowie Antrag Nr. 168/2024 Punkt 1, 1. Halbsatz von Satz 2 („In Zukunft soll ein Anteil von 30 % der neu ausgewiesenen Geschossfläche im Geschosswohnungsbau für den geförderten Mietwohnungsbau gesichert werden“) der Erlanger Linke sind damit bearbeitet. Die Bearbeitung von Punkt 2) des Antrages Nr. 047/2024 und der noch offenen Punkte von Antrag Nr. 168/2024 erfolgt zusammen mit dem Fraktionsantrag Nr. 096/2022 der SPD.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Ausgangssituation

Die Nachfrage nach Wohnraum in allen Segmenten übersteigt das vorhandene Angebot in Erlangen deutlich. Dies zeigt sich auch anhand der in der Vergangenheit stark gestiegenen Miet- und Kaufpreise. Mit der Einführung einer Quote sowohl für den geförderten Mietwohnungsbau als auch den geförderten Eigenheimbau sollte dem entgegengewirkt und mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

Der Stadtrat hat am 23.10.2014 die Einführung einer Quote für geförderten Mietwohnungsbau beschlossen (611/009/2014). Bei der Ausweisung von neuen Wohngebieten musste seitdem ein Anteil von 25 % der neu zu schaffenden Geschossfläche für Geschosswohnungsbau für den geförderten Mietwohnungsbau gesichert werden, wenn das Baugebiet mindestens 24 Geschosswohnungen umfasst. Mit Stadtratsbeschluss vom 26.04.2018 wurde die Quote von 25 % auf 30 % erhöht (611/208/2017).

Für den geförderten Eigenheimbau wurde im Stadtrat am 27.11.2014 beschlossen, dass ein Anteil von 25 % der neu geschaffenen Wohnbauflächen für den geförderten Eigenheimbau gesichert werden sollen, wenn das Baugebiet mehr als 16 Reihen - oder Doppelhäuser umfasst (611/019/2014).

Die bisherigen Erfahrungen mit den Quoten für den geförderten Mietwohnungs- und Eigenheimbau sind positiv. Die Quoten werden von Wohnungsbauunternehmen und Bauträgern allgemein akzeptiert.

Da jedoch die Situation auftreten kann, dass die Schwellenwerte für die Anwendung der Quoten (16 Wohneinheiten im Eigenheimbau und 24 Wohneinheiten im Mietwohnungsbau) für sich betrachtet nicht erreicht werden, aber in Summe eine erhebliche Anzahl an Wohneinheiten entsteht, von denen keine förderbar sein muss, beantragte die SPD-Fraktion mit Antrag Nr. 096/2022, dass auch für „Mischfälle“ eine Lösung gefunden werden sollte. In diesem Zusammenhang beantragte die Stadtratsgruppe Erlanger Linke mit dem Änderungsantrag Nr. 071/2023, dass sowohl die Quote für geförderten Mietwohnungsbau als auch die Quote für geförderten Eigenheimbau auf 50 % erhöht wird.

Die Anträge 096/2022 und 071/2023 wurden bereits im Rahmen der Beschlussvorlage Nr. 611/126 /2022/2 behandelt, diese Vorlage aber im Juli 2023 von der Behandlung im Stadtrat abgesetzt. Die Weiterbearbeitung dieser Vorlage steht noch aus.

Mit dem Antrag Nr. 047/2024 (siehe Anlage 1) der Stadtratsgruppe Erlanger Linke wird jetzt beantragt, dass (1) der Anteil der neu ausgewiesenen Geschossfläche im Geschosswohnungsbau, der für den geförderten Mietwohnungsbau gesichert werden muss, auf 40 % erhöht wird und (2) der Schwellenwert für geförderten Mietwohnungsbau bei der Schaffung oder Erweiterung von Baurecht für Wohnraum auf mindestens acht Geschosswohnungen herabgesetzt wird.

Mit dem Antrag Nr. 168/2024 wird darüber hinaus hilfsweise Folgendes beantragt: (1) Der Schwellenwert für geförderten Mietwohnungsbau bei der Schaffung oder Erweiterung von Baurecht für Wohnraum wird herabgesetzt. In Zukunft soll ein Anteil von 30 % der neu ausgewiesenen Geschossfläche im Geschosswohnungsbau für den geförderten Mietwohnungsbau gesichert werden, wenn das Baugebiet mindestens 12 Geschosswohnungen umfasst. (2) Die Quote für den geförderten Eigenheimbau wird von 25 % auf 30 % erhöht und wird angewendet, wenn das Baugebiet mindestens 12 Doppelhaushälften bzw. Reihenhäuser umfasst.

Punkt 1) des Antrages Nr. 47/2024 wird durch die Stadtverwaltung in der vorliegenden Beschlussvorlage beantwortet. Aufgrund der inhaltlichen Gleichwertigkeit wird in diesem Zusammenhang auch der Antrag Nr. 071/2023 sowie Punkt 1), 1. Halbsatz von Satz 2 des Antrages Nr. 168/2024 mit behandelt.

Regelungen in anderen Städten

Die Quoten für den geförderten Wohnungsbau liegen in Deutschland meist zwischen 30 % - 40 %, in Ausnahmefällen bis 50 %, sofern eine Quote beschlossen wurde. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele:

Stadt	Einwohnerzahl	Quote geförderter Wohnraum
Berlin	3.782.202 (31.12.2023)	30 % bei Verfahren mit mehr als 5.000m ² Geschossfläche
Köln	1.095.520 (31.12.2023)	30 % ab 1.800 m ² Geschossfläche und 20 Wohneinheiten
Stuttgart	633.842 (31.12.2023)	30 %, die erste geförderte Wohnung ab ca. 5 Wohneinheiten (WE) bzw. 450 m ² und. die erste Sozialmietwohnung ab ca. 10 WE bzw. 900 m ² 45 % bei Ersatzmaßnahmen im Radius von 1.000 m. 50 % bei städtischen Grundstücken
Nürnberg	526.091 (31.12.2023)	40 % ab 31 Wohneinheiten
Bonn	338.396 (31.12.2022)	40 % bei 8-19 Wohneinheiten (ab mind. 850 m ² Bruttogrundfläche BGF), 50 % bei mehr als 20 Wohneinheiten bzw. ab 2100 m ² BGF
Augsburg	303.150 (31.12.2023)	30 % der Neubaugeschossfläche als einkommensorientiert geförderter Wohnungsbau im Sinne des Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes mit einer Bindungsdauer von 40 Jahren
Regensburg	159.465 (31.12.2023)	40 % ab 2.500 m ² (20 % für Einkommensstufen I und II und 20 % für die Einkommensstufe III)
Würzburg	128.246 (31.12.2023)	30 % ab 25 Wohneinheiten und/oder 3.000 m ² Geschossfläche
Bergisch-Gladbach	112.660 (31.12.2023)	30 % ab 13 WE bzw. Wohnflächen > 1.000m ²

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, von der unter Punkt 1) im Antrag Nr. 47/2024 (siehe Anlage 1) vorgeschlagenen Erhöhung der Quote auf 40 % (bzw. 50 % gem. Änderungsantrag Nr. 071/2023, siehe Anlage 2) abzusehen und die bisherige Quote von 30 % beizubehalten, wie dies auch der hilfsweise Antrag Nr. 168/2024 vorsieht (siehe Anlage 3, Punkt 1, 1. Halbsatz von Satz 2).

Aus rechtlicher Sicht ist der Festlegung und Handhabung der Quote mit Zurückhaltung und Augenmaß zu begegnen, auch wenn eine maximal zulässige prozentuale Quote nicht benannt werden kann. Je höher die Quote bzw. je niedriger die Schwelle für deren Eingreifen angesetzt ist, desto stärker wird in das Eigentumsrecht eingegriffen. Die Grenze einer Quote, die zunächst nur den Umfang einer konkreten vertraglichen Verpflichtung vorgibt, wird die Angemessenheit sein.

Es wäre wenig zielführend, eine Quote festzulegen, die regelmäßig dazu führen würde, dass Vertragsabschlüsse wegen angeblicher oder tatsächlicher Unwirtschaftlichkeit gar nicht erst erreicht

werden. Sinnvoll scheint die Festlegung einer Quote, die zu einer typischerweise wirtschaftlich handhabbaren Belastung führt.

Eine pauschale Erhöhung der Quoten auf 40 % bzw. 50 % wird für nicht zielführend gehalten. Da zu hohe Quotenanforderungen die Realisierung der Projekte insgesamt unwahrscheinlicher machen, und somit auch weniger neuer Wohnraum geschaffen wird, liegen diese nicht im städtischen Interesse.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die Verwaltung schlägt in der bisher nicht entschiedenen Beschlussvorlage Nr. 611/126/2022/2 vor, die Schwellenwerte sowohl für den geförderten Mietwohnungsbau als auch für den geförderten Eigenheimbau auf jeweils 12 Wohneinheiten herabzusetzen. Da in Erlangen auf Grund der Flächenverfügbarkeit zukünftig eher kleinere Wohnbauprojekte mit einer geringeren Anzahl an Wohneinheiten zu erwarten sind, wird ein Herabsetzen der Schwellenwerte als angemessener und geeigneter Weg erachtet, weiteren geförderten Wohnungsbau zu schaffen.

Weiter soll gemäß Vorlage 611/126/2022/2 die Quote für den geförderten Eigenheimbau von 25 % auf 30 % erhöht werden, um eine stärkere Berücksichtigung von gefördertem Wohnraum im Einfamilienhausbau zu erreichen. Damit wären in beiden Segmenten jeweils die gleichen Anteile an gefördertem Wohnungsbau zu erbringen. Diesem Vorschlag folgt auch der hilfsweise Antrag Nr. 168/2024 der Linken.

Diese Vorlage soll in einer der nächsten Sitzungen erneut zum Beschluss vorgelegt werden. Bis dahin bleiben die bisherigen Quotenregelungen für Geschosswohnbauten (30 %; BV Nr. 611/208/2017) und Eigenheime (25 %; BV Nr. 611/019/2014) bestehen.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☐ ja, positiv*
- ☐ ja, negativ*
- ☒ nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
- ☐ nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☒ werden nicht benötigt
☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
 bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
☐ sind nicht vorhanden

Anlagen:

Anlage 1 – Antrag 047/2024 Erlanger Linke
 Anlage 2 – Änderungsantrag 071/2023 Erlanger Linke
 Anlage 3 – Hilfsweiser Antrag 168/2024 zu Antrag 047/2024 Erlanger Linke

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang